L'étude du droit · Droit pénal général · Vidéo 5

Coupable de n'avoir rien fait

LE CAS

Un dimanche d'été, à la piscine d'Yverdon. Clara est la surveillante de baignade. C'est son travail, et elle est payée pour cela.

Au bord du grand bassin, elle regarde son téléphone. Elle ne voit pas le petit Timéo, huit ans, qui se débat dans l'eau.

À deux mètres, un autre baigneur, Maël, voit tout. Lui non plus ne fait rien.

Timéo est sorti de l'eau à temps par un autre enfant. Mais il a avalé beaucoup d'eau et doit passer deux jours à l'hôpital.

Clara et Maël n'ont rien fait. Aucun geste, aucune poussée, rien. Peut-on être coupable sans avoir rien fait ?

LE PIÈGE CLASSIQUE

Attention au piège classique. On croit souvent que Maël, qui n'est pas garant, n'a rien à se reprocher devant la loi. C'est plus subtil.

Il existe une infraction à part, qui vise tout le monde. C'est l'omission de prêter secours, à l'article 128 du Code pénal.

Elle punit celui qui ne secourt pas une personne en danger de mort imminent. Il faut qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui. Elle vise aussi celui qui laisse sans secours une personne qu'il a lui-même blessée.

Un enfant se noie à deux mètres de Maël, dans une piscine. On pouvait au moins exiger de lui qu'il appelle à l'aide. Encore faut-il qu'il ait compris que cet enfant risquait de mourir.

La différence est importante. Maël ne répond pas des blessures de Timéo. Il pourrait seulement répondre de ne pas avoir porté secours. Il encourt tout de même jusqu'à trois ans de peine privative de liberté, ou une peine pécuniaire.

À RETENIR

Retenons. Ne rien faire peut constituer un crime ou un délit. Pour en répondre comme d'un acte, il faut une position de garant.

Elle vient notamment de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou d'un risque qu'on a soi-même créé.

Pour les autres, le devoir est limité : secourir sa victime, ou une personne en danger de mort imminent. Face à un cas d'omission, posez toujours la même question. Cette personne devait-elle agir, et pourquoi ?

À VOUS

Lucas allume un feu de camp en forêt. Il part sans l'éteindre, et le feu s'étend. Lucas était-il garant ? Et si oui, d'après laquelle de ces quatre sources ?

Réponse : oui. En allumant le feu, Lucas a créé un risque ; il devait donc l'éteindre ou le surveiller (article 11, alinéa 2, lettre d, du Code pénal). S'il ne l'a pas fait, les dommages causés par l'incendie peuvent lui être imputés comme s'il les avait causés par un acte, aux conditions de l'article 11, alinéa 3. Il faut encore établir le résultat, le lien de causalité, sa faute (intention ou négligence) et les autres conditions de l'infraction en cause : on ne peut pas les présumer.

ARTICLES ET ARRÊTS CITÉS

- Art. 11 CP, al. 1 : Un crime ou un délit peut aussi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d'agir ; pour répondre d'une omission comme d'un acte, il faut une position de garant
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_11
- Art. 11 CP, al. 2 : Notamment quatre sources de l'obligation (« notamment en vertu ») : la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie, la création d'un risque
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_11
- Art. 11 CP, al. 3 et 4 : Condition d'équivalence : même reproche qu'un comportement actif ; le juge peut atténuer la peine
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_11
- Art. 125 CP : Lésions corporelles par négligence, si une imprévoyance coupable est établie ; poursuite sur plainte, sauf si la lésion est grave
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_125
- Art. 128 CP : Omission de prêter secours : vise tout le monde, en cas de danger de mort imminent, si l'on peut raisonnablement l'exiger ; vise aussi celui qui ne secourt pas la personne qu'il a blessée ; jusqu'à trois ans
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_128
- Art. 302 CC, al. 1 : Le Code civil impose aux parents de protéger le développement de leur enfant
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_302
- ATF 134 IV 255, consid. 4.2.1 : N'importe quelle obligation ne suffit pas, il faut une position de garant ; devoir de protection et devoir de surveillance ; le fonctionnaire qui a fait installer une palplanche dans le Rhône devait agir, notamment la faire retirer
  https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-255%3Afr
- ATF 117 IV 130, consid. 2a : Causalité de l'omission : le juge se demande, par hypothèse, si l'acte omis aurait évité le résultat
  https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IV-130%3Afr
- ATF 141 IV 249, consid. 1.4.1 : Pour un contrat, c'est la prise de poste effective qui compte, pas la seule signature
  https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-249%3Afr

Lois vérifiées sur Fedlex, arrêts sur le site du Tribunal fédéral. Introduction pédagogique, qui ne remplace pas un conseil juridique.
Contenu sous licence CC BY-SA 4.0 · L'étude du droit · Le droit suisse, une notion à la fois.

L'étude du droit · Droit pénal général · Vidéo 5

Coupable de n'avoir rien fait

Qui devait agir, et pourquoi ?

1. Était-elle garante : loi, contrat, communauté de risques, risque créé ? `art. 11 al. 2 CP`

OUI

↓ question 2

NON

↓ question 4

2. Si elle avait agi, le résultat aurait-il été évité ? `art. 11 CP`

OUI

↓ question 3

NON

Ne répond pas du résultat
L'inaction ne lui est pas imputée comme un acte.

`art. 11 CP`

3. Son inaction mérite-t-elle le même reproche qu'un geste actif ? `art. 11 al. 3 CP`

OUI

Répond du résultat
Comme si elle l'avait causé, si sa faute et les autres éléments de l'infraction sont établis ; le juge peut atténuer la peine.

`art. 11 al. 3 et 4 CP`

NON

Ne répond pas du résultat
L'inaction ne lui est pas imputée comme un acte.

`art. 11 CP`

4. Sa propre victime, ou une personne en danger de mort imminent qu'il a reconnu ; secours raisonnablement exigible ? `art. 128 CP`

OUI

Omission de prêter secours
Pas des blessures, mais du secours : trois ans au plus.

`art. 128 CP`

NON

Ne répond pas du résultat
L'inaction ne lui est pas imputée comme un acte.

`art. 11 CP`

LE PIÈGE CLASSIQUE

~~Celui qui n'est pas garant n'a rien à craindre.~~

Chacun doit secourir sa propre victime ou une personne en danger de mort imminent, si c'est raisonnablement exigible.

À retenir : Seul le garant peut répondre du résultat comme s'il l'avait causé ; les autres ont un devoir de secours limité (article 128).

Sources : articles vérifiés sur Fedlex, arrêts du Tribunal fédéral ; script et audit en accès libre sur GitHub. Licence CC BY-SA 4.0. Introduction pédagogique, ne remplace pas un conseil juridique.